

1017864-29.2021.8.26.0477

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Eduardo Hipolito Haddad

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a cobertura de sinistros de furto, roubo, colisão e incêndio envolvendo veículos. É certo que não se trata de seguro de veículos propriamente dito, não sendo a requerida seguradora e sim associação. Entretanto, os institutos são semelhantes e a relação estabelecida com o autor se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Cível

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017864-29.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017864-29.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Roney da Silva Batista

Requerido:

Apvo - Associação de Proteção Veicular Omega

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Hipolito Haddad

Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais, sob o argumento que se envolveu em um incidente na qual o caminhão que conduzia, de sua propriedade, veio a colidir com a mureta. Após houve a confecção do boletim de ocorrência afirmando que não estava dirigindo sob a influencia de álcool ou outra substância; requerido a indenização foi negada sob o argumento do descumprimento da cláusula 12º do regulamento interno do manual do associado e o artigo 169, do CTB, porque o condutor teria dormido ao volante, o que afirma não ter ocorrido. Pede a procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R\$ 38.925,28.

Veio contestação sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva e no mérito que a parte descumpriu a cláusula 12º do regulamento interno e artigo 169 do CTB. Pede que a parte autora junte o tacógrafo para averiguação do tempo e velocidade no momento do acidente. Impugna o valor pedido visto ter ocorrido avarias de pouca monta; ausência de aplicação do CDC, e sim a legislação civil, visto a natureza associativa.

Houve réplica.

As partes não pediram por novas provas, não obstante o pedido da junta de tacógrafo na contestação.

É o que de importante havia a relatar.

Passo a decidir.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, visto a patente relação contratual entre as partes.

Inicialmente insta tecer considerações acerca do programa de proteção veicular oferecido pela associação ré para a cobertura de sinistros de furto, roubo, colisão e incêndio envolvendo veículos. É certo que não se trata de seguro de veículos propriamente dito, não sendo a requerida seguradora e sim associação. Entretanto, os institutos são semelhantes e a relação estabelecida com o autor se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade da a parte ré em indenizar a parte autora de acidente ocorrido conforme descrição na inicial.

Quanto ao acidente ocorrido não há controvérsia, sendo certo que a parte ré se negou a pagar a indenização pelo sinistro ocorrido,, justificando-se em cláusula contratual que prevê a perda do direito à cobertura contratada na hipótese de agravamento intencional do risco.

A esse respeito, constou no boletim de ocorrência, lavrado por ocasião dos fatos, a informação de que o autor colidiu com a mureta de concreto da estrada, segundo o próprio condutor por motivos relacionado a sonolência.

No caso com razão da parte autora.

Ainda que de forma imprudente estivesse o autor conduzindo o veículo, a situação não implica reconhecer intencionalidade, condição essencial para configurar o agravamento de risco, tal como dispõe o artigo 768 do Código Civil ("O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do contrato"). Ora, inexistindo prova da intenção do condutor do veículo para o agravamento do risco, até porque quando a especificação de provas, a parte ré ficou em silêncio, devendo incidir o artigo 373, II, do NCPC, sendo a procedência o resultado de rigor

A indenização devida é aquela apontada pela parte autora, visto que embora impugnada judicialmente, esta não foi impugnada em sede administrativa, somando a falta de pedido provas quanto aos danos, este ficaram incontroversos.

Neste sentido, o pedido inicial é procedente para condenar a ré no pagamento da quantia de R\$ 38.925,28, corrigida a partir da negativa da ré - 18/08/2021, com juros contados da citação, deduzido de 6% (seis) por cento do valor do bem, respeitando a cota mínima de R\$3.000,00 (três mil) reais referente à cota participativa - fls. 258/259, com correção monetária. Sucumbente arcará a parte ré com custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

P.RI

Praia Grande, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA